

스마트도시기반시설의 귀속절차(제14조 관련)

사업절차	업무주체	근거법령 및 업무내용
의견청취	실시계획 승인권자	<법 제18조제1항> 사업시행자가 실시계획에서 무상귀속으로 정하여진 스마트도시기반시설을 설치하는 경우 이를 공공시설로 보며, 그 귀속에 관하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 「국토계획법」) 제65조를 준용한다. <「국토계획법」 제65조제3항 준용> 실시계획 승인권자는 공공시설의 귀속에 관한 사항에 대하여 사업이 준공(국가 또는 지방자치단체가 사업시행자인 경우는 영 제21조제5항에 따른 공사완료 공고를 말한다)되기 전에 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다.
귀속 공공시설의 종류와 세목 통지	사업시행자	<「국토계획법」 제65조제5항 준용> 국가 또는 지방자치단체가 사업시행자인 경우 사업시행자는 사업이 완료되면 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지하여야 한다. <「국토계획법」 제65조제6항 준용> 일반 사업시행자의 경우 사업시행자는 관리청에 귀속되거나 그에게 양도될 공공시설에 관하여 사업이 완료되기 전에 그 시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.
공공시설의 귀속	실시계획 승인권자	<「국토계획법」 제65조제5항 준용> 국가 또는 지방자치단체가 사업시행자인 경우 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지한 날에 해당 시설을 관리할 관리청 등에 귀속된 것으로 본다. <「국토계획법」 제65조제6항 준용> 일반 사업시행자의 경우 준공검사를 한 실시계획 승인권자는 그 내용을 해당 시설의 관리청에 통보하여야 한다. 이 경우 공공시설은 실시계획 승인권자가 사업의 준공검사증명서를 교부한 때에 그 시설을 관리할 관리청 등에 귀속되거나 양도된 것으로 본다.